

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Pernambuco

Nº Carta Consulta: 61055
Processo: 03101.102979/2023-12
Mutuário: Estado de Pernambuco
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 2 de Outubro de 2023

Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 275.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 09
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 10
3. FINANCIAMENTO 10
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 10
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 10
4. EXECUÇÃO 10
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 10
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 10
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 11
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 11
5. RISCOS 11
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 11
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 11
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 11
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 11
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 11
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 11
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 12

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Pernambuco é formado por 184 municípios e Fernando de Noronha. Com uma população de 9.058.155 habitantes, tem Recife como capital. Possui a 2ª maior economia do Nordeste, sendo a 10ª entre os 27 estados da federação. Seu PIB, em 2022, foi de R$ 254,9 bilhões. Com um IDH igual a 0,719, Pernambuco ocupa a 15ª posição entre as unidades federativas.

Diagnóstico Fiscal

As Leis Complementares nº 192 e 194, promulgadas em 2022, impactaram significativamente a principal fonte de receita dos estados, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esta alteração legislativa resultou em uma redução substancial na arrecadação, gerando um déficit de aproximadamente 3,5 bilhões de reais no período de julho de 2022 a junho de 2023. Consequentemente, observou-se uma notável deterioração dos indicadores fiscais do estado em 2022. Especificamente, houve um recuo no Resultado Primário, culminando em uma disponibilidade líquida negativa de 370 milhões de reais.

No contexto da análise fiscal do segundo bimestre de 2023, observamos uma diminuição de 3,66% no resultado orçamentário em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já a Receita Corrente Líquida (RCL) registrou um aumento de 16,34% em 2022 em relação a 2021. No entanto, o ritmo de crescimento da RCL sofreu uma desaceleração no segundo bimestre de 2023, alcançando 13,48% em comparação com o mesmo período de 2022. a despesa de pessoal do Executivo, por sua vez, saiu de 40,15% no 1º quadrimestre de 2022 para 44,82% no 1º quadrimestre de 2023. Esse incremento requer uma análise cuidadosa, considerando o impacto potencial sobre a sustentabilidade fiscal.

Adicionalmente, a dívida consolidada do Estado no primeiro quadrimestre de 2023 correspondeu a 24,99% da Receita Corrente Líquida Ajustada (RCLA). Esse indicador é crucial para avaliar a capacidade do Estado em gerir suas obrigações financeiras em relação às suas receitas correntes. A análise detalhada destes indicadores é fundamental para a formulação de políticas fiscais adequadas e para garantir a saúde financeira do Estado a médio e longo prazo.

Em relação ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, cabe mencionar que o Estado não possui um banco de projetos unificado e estruturado em termos de custos, indicadores, análise de viabilidade técnica, econômica, social e ambiental que possa ser utilizado para nortear a tomada de decisão em termos de investimento público. Dessa forma, tornou-se necessário buscar uma ferramenta que auxilie no planejamento eficiente dos recursos previstos, considerando sua escassez.

Diagnóstico Economia Verde

Pernambuco é uma das regiões mais vulneráveis aos efeitos da mudança do clima (Baettig & Imboden, 2007)[1]. 135 municípios encontram-se ameaçados pela desertificação (Pernambuco, 2009)[2]. O litoral é extremamente vulnerável: com a concentração de chuvas e o aumento do nível do mar, estudos apontam que 40 a 50% do território das principais cidades litorâneas ficarão submersos (Costa et al., 2010)[3].

Visando reduzir a vulnerabilidade climática e alcançar a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa, o Plano de Descarbonização de Pernambuco (PDPE) prevê a implementação de mudanças em setores socioeconômicos, incluindo a ampliação da energia solar e eólica onshore. Porém, a ausência de regulamentação para o licenciamento de empreendimentos eólicos gera desafios, especialmente relacionados à supressão da vegetação nativa e aos impactos sociais nas comunidades locais.

No contexto do ambiente de negócios, a política de atração de investimentos privados é um importante aspecto do desenvolvimento econômico. A racionalização dos procedimentos para instalação de atividades empresariais é uma das bases dessa política, embora tais procedimentos possam ser um impedimento, especialmente para pequenos empreendedores.

Como uma medida significativa para o desenvolvimento e a competitividade, Pernambuco promoveu a simplificação legislativa para atividades econômicas de baixo risco. Isso se materializou com a publicação do Decreto nº 52.005, de 14/12/21, classificando 490 atividades econômicas como de baixo risco. Essa ação visa melhorar o ambiente de negócios para empreendedores e empresas.

Contudo, apesar desses avanços, é necessário promover mais ações de desburocratização, visto que Pernambuco ainda tem uma classificação desfavorável no Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios de 2023.

Por fim, com o intuito de garantir a sustentabilidade no ambiente dos negócios, o Selo Empresa Verde foi instituído pelo governo do Estado através da Lei nº 16.112, de 05/07/17. Este selo reconhece a excelência empresarial das operações, atuação de forma correta e proteção do ecossistema por um empreendimento.

Essa lei, todavia, não apresenta decreto regulamentador com parâmetros específicos que garantam sua fiel execução. Além disso, desde sua instituição, apenas uma empresa concorreu e foi contemplada pelo Selo Empresa Verde.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Pilar Fiscal

Pernambuco implementará estratégias que tenham impacto de curto prazo e resultados estruturantes, visando fomentar projetos e elaborar um marco regulatório que promova a sustentabilidade fiscal do estado.

As medidas buscam reduzir obrigações imediatas; recompor a base arrecadatória; racionalizar receitas e gastos; e elevar a eficiência dos recursos públicos. Em conjunto, essas ações visam aumentar significativamente a liquidez, a fim de assegurar a prestação de serviços públicos e garantir a continuidade dos investimentos.

Medidas e Resultados Esperados

Reestruturar a dívida estadual com instituições financeiras nacionais junto ao Banco Mundial. O foco será a redução das prestações, melhorando o perfil da dívida e o fluxo de caixa; e aumentando o espaço fiscal para investimentos.

Fortalecer o órgão de gestão da dívida no Tesouro Estadual, incorporando-o à futura Diretoria Geral de Sustentabilidade Fiscal, que será implementada dentro da estrutura da SEFAZ-PE. Esta ação tem como objetivo otimizar a coordenação e eficiência na administração das obrigações financeiras do Estado.

Atualizar o Decreto de Despesa Pública Nº 44.279/2017, trazendo inovações para o monitoramento da execução das despesas. A iniciativa promoverá uma gestão mais racional dos gastos públicos. A atualização do decreto reforça a aderência ao teto de gastos estabelecido, assegurando que as despesas permaneçam dentro dos limites orçamentários.

Instituir a Conformidade Tributária, com o objetivo de diminuir a discrepância na arrecadação, é uma ação direcionada a incentivar a aderência às obrigações fiscais entre os contribuintes de ICMS no estado. A medida aumentará a eficiência na coleta de impostos, minimizando a evasão fiscal.

Realinhar as alíquotas padrão do ICMS e do IPVA, medida crucial para recompor as perdas de arrecadação, reestruturando a base de receita mínima do estado. A ação deve assegurar um nível adequado de despesas, fundamental para manter o equilíbrio fiscal e garantir a eficiência na prestação dos serviços essenciais, além de cumprir com as obrigações sociais.

Implementar a ferramenta de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP) através de Decreto. A medida representa uma iniciativa fundamental para aumentar a eficiência do Estado. O pleito estabelece um novo framework para aprimorar a governança em projetos, abordando desde o planejamento até a execução e avaliação. O GIP foca em iniciativas de alta viabilidade técnica com impactos sociais e econômicos significativos. Sua aplicação promete uma administração mais criteriosa dos investimentos públicos, alinhada às necessidades e prioridades do estado.

Sustentabilidade

A sustentabilidade desse pilar envolve uma série de medidas interconectadas, que visam tanto melhorar a arrecadação tributária quanto otimizar a gestão financeira do estado. A ação central é a reestruturação da dívida estadual, que tem o objetivo de aliviar as obrigações imediatas de pagamento, melhorando assim o perfil da dívida e o fluxo de caixa. Isso permitirá um aumento do espaço fiscal para investimentos, contribuindo para uma gestão fiscal mais sustentável a longo prazo. Paralelamente, está previsto o fortalecimento do órgão de gestão da dívida no Tesouro Estadual. Esta ação busca otimizar a coordenação e eficiência na administração das obrigações financeiras do Estado, promovendo uma abordagem mais estratégica na gestão da dívida, fundamental para a saúde financeira do estado no futuro.

Além disso, ao utilizar um instrumento legal para instituir a conformidade tributária; estabelecer o realinhamento das aliquotas padrão do ICMS e IPVA; atualizar o decreto de despesa; e implementar o GIP, Pernambuco demonstra que pretende tornar sustentáveis tais medidas, que contribuirão para estabilidade fiscal; diminuição da discrepância de arrecadação de impostos; equilíbrio fiscal; e gestão melhor dos recursos, assegurando, assim, a eficiência na prestação dos serviços públicos.

Pilar Economia Verde

As medidas adotadas para a área ambiental e de negócios visam a institucionalização de ações em curso e a criação de novas que possam impactar diretamente na sua manutenção dos ativos ambientais e construção de um marco regulatório e sustentável. Busca-se, ainda, desburocratizar a abertura de novas empresas, tornando mais ágil e moderno este processo.

Medidas e Resultados Esperados

Ampliar a classificação das atividades econômicas identificadas como de baixo risco, mediante publicação de decreto, tendo como objetivo principal agilizar a legalização de novos negócios. A iniciativa isenta certos empreendedores da necessidade de apresentar alvará de funcionamento. O resultado esperado é uma redução substancial no tempo médio necessário para a legalização de novos negócios, estimulando o crescimento econômico.

Ampliar o número de municípios atendidos pelo Balcão Único online, visando melhorar o ambiente de negócios no estado. A medida traz a simplificação dos processos administrativos e o aprimoramento da eficiência dos serviços públicos, incentivando o desenvolvimento econômico local.

Regulamentar a lei que Instituiu o Selo Empresa Verde do Estado de Pernambuco. Os principais resultados esperados incluem o aumento no número de empresas sustentáveis, a disseminação de boas práticas em sustentabilidade no setor de negócios e a ampliação da adesão das empresas pernambucanas ao Selo Empresa Verde.

Garantir a expansão sustentável e justa dos empreendimentos eólicos e solares em Pernambuco é uma medida chave para ampliar a matriz energética limpa e renovável do estado. Essa expansão será apoiada pela criação de um programa de transição energética focado em agilidade e responsabilidade por meio de publicação de decreto para regulamentar a implantação desses empreendimentos. Essa estratégia, alinhada à descarbonização, busca fortalecer a legislação sobre energia renovável e consolidar o Nordeste como um polo de inovação e sustentabilidade energética.

Sustentabilidade

As ações planejadas para a sustentabilidade a longo prazo deste pilar estão embasadas em previsões legais, garantindo legitimidade e segurança jurídica às iniciativas propostas. Entre as medidas está a ampliação da classificação de atividades econômicas de baixo risco, por meio de decreto. As demais ações, como a regulamentação do Selo Empresa Verde, a publicação de decreto de transição energética e a ampliação do número de municípios atendidos pelo Balcão Único também estão sustentadas por instrumentos legais que visam garantir a segurança jurídica e a manutenção das iniciativas a longo prazo.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

A reestruturação e recomposição das dívidas do Estado de Pernambuco contraídas junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao Banco de Brasília e aos Bancos ABC, Itaú e Santander atende ao artigo 7º, § 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 para fins de tratamento de excepcionalidade nos limites de endividamento. Nessa medida, em operações de reestruturação o Estado fica desobrigado de atender aos limites e condições para contratação de operação de crédito e não se faz necessário a inclusão da reestruturação e recomposição dessa dívida no Plano Plurianual - PPA, por caracterizar-se em duplicidade, considerando que já constam da Lei Orçamentária Anual - LOA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e PPA os serviços da dívida em dólares. Tendo em vista ainda que a proposta de refinanciamento cumpre o sentido de mitigar os atuais custos dessas dívidas, os ajustes necessários serão realizados em momento legal oportuno.

contrapartida: De acordo com o Art. 3º da Resolução COFIEX n° 3 de 29 de maio de 2019: Não será exigido o requisito de contrapartida a que se referem os artigos anteriores, nas seguintes operações: [...] II - de reestruturação e recomposição do principal de dívidas.

taxa de câmbio: US$ 1,00 = R$ 5,0673Data: 02/10/2023

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Pernambuco

2.2. Título Abreviado

Programa Pernambuco Mais Sustentável

2.3. Mutuário
Estado de Pernambuco

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto está estruturado em dois pilares: o fiscal e o de economia verde.

No pilar fiscal, tem-se como objetivo geral promover ações estratégicas visando a construção de um marco institucional e regulatório que contribua para a sustentabilidade fiscal do Estado de Pernambuco, assim como para a melhoria da gestão dos investimentos públicos prioritários. Dessa forma, as medidas visam a redução de obrigações imediatas, em especial a partir de limitação ao aumento de despesas e especialmente em relação à melhoria do perfil da dívida estadual por meio da sua reestruturação.

No pilar Economia Verde, tem-se como objetivo geral incentivar as empresas pernambucanas a adotarem boas práticas ambientais, sociais e de governança; e aprimorar os processos de abertura de empresas, desburocratizando e agilizando etapas de registro, com o intuito de promover o crescimento econômico sustentável.

Objetivos Específicos

- Promover a sustentabilidade fiscal a partir da aprovação de projetos legislativos voltados à recomposição da matriz de arrecadação do estado e instauração da cultura da conformidade fiscal, para com o conjunto de contribuintes do ICMS;

- Compatibilizar o decreto de despesas do estado com o instituto de qualidade de gasto público, fundado no presente exercício fiscal;

- Melhorar o perfil de endividamento do Estado;

- Possibilitar a escolha racional e eficiente da alocação de recursos públicos através da realização de investimentos bem planejados e avaliados tecnicamente em termos de viabilidade, relevância e impactos sociais, ambiental e econômico;

- Desenvolver aparato legal e institucionalização das políticas voltadas à geração de energia renovável;

- Reduzir os impactos sociais dos empreendimentos solares e eólicos de modo a garantir a justiça climática;

- Criar Decreto que regulamenta a Lei nº 16.112 e estabelece critérios ambientais, sociais e de governança para os empreendimentos pernambucanos;

- Formar uma rede de apoio para divulgação e promoção do Selo Empresa Verde e de boas práticas ambientais, sociais e de governança para os empreendimentos pernambucanos;

- Articular com a SAD/SEFAZ para o estabelecimento de formas de beneficiar as empresas portadoras do Selo Empresa Verde;

- Aumentar o número de atividades econômicas classificadas como de baixo risco para fins de abertura de empresas;

- Ampliar o número de municípios beneficiados pela ferramenta Balcão Único.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Poupança Corrente (PC)	Razão entre Despesa Corrente (DC) e Receita Corrente (RC) X 100	%	96,00	95,00
Capacidade de Pagamento (CAPAG)	O índice CAPAG é composto por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. A cada indicador econômico-financeiro estabelecido no art. 2º , da portaria ME Nº 5. 623, DE 22 DE JUNHO DE 2022 será atribuída uma letra (A , B ou C) que representará a classificação parcial do ente naquele indicador, conforme o enquadramento apresentado nas faixas de valores da tabela contida na referida portaria.	CAPAG,onde CAPAG B=2; C=3	3,00	2,00
Implantação do Gerenciamento de Investimentos Públicos (IGIP)	GIP implantado no Estado de Pernambuco, por meio de instrumento legal.	GIP implantado=1	0,00	1,00
Adesão ao Selo Empresa Verde (ASEV)	Quantidade de empresas inscritas - Quantidade de empresas que não atendem aos critérios = Quantidade de empresas que receberão o Selo	Número de Empresas	1,00	5,00
Atividades Econômicas de Baixo Risco (AEBR)	Quantidade de atividades classificadas como de baixo risco	N. atividades econômicas	490,00	550,00
Adesão ao Balcão Único Municipal (ABUM)	Quantidade de municípios de Pernambuco que aderiram ao Balcão Único.	Número de municípios	22,00	27,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL	**275.000.000,00**
P - Reestruturação da composição da carteira da Dívida com agentes financeiros	275.000.000,00
P - Fortalecimento institucional da equipe de acompanhamento da Dívida SEFAZ	0,00
C - SUSTENTABILIDADE FISCAL	**0,00**
P - Recomposição da matriz de arrecadação do estado e instauração da cultura da conformidade fiscal	0,00
P - Reforma no Teto de Gastos do Poder Executivo	0,00
P - Framework de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP)	0,00
C - ECONOMIA VERDE	**0,00**
P - Política de Selo Empresas Verdes (beneficiamento em compras públicas)	0,00
P - Desburocratização para abertura de novas empresas	0,00
P - Programa de transição energética, ágil, responsável e justa	0,00
Total dos Componentes	**275.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

Contratação de empréstimo para melhora do perfil da dívida estadual

P - Reestruturação da composição da carteira da Dívida com agentes financeiros

Realizar operação com o Banco Mundial para reestruturação das dívidas das operações de crédito com o Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília S.A e o consórcio de bancos ABC + Itaú + Santander.

P - Fortalecimento institucional da equipe de acompanhamento da Dívida SEFAZ

Criar a Diretoria Geral de Sustentabilidade Fiscal, no âmbito da estrutura do Tesouro Estadual, que congregará a mitigação de riscos fiscais, as tratativas com respeito ao PAF e a gerência da Dívida Pública do Estado.

C - SUSTENTABILIDADE FISCAL

Medidas necessárias para aumentar a sustentabilidade fiscal

P - Recomposição da matriz de arrecadação do estado e instauração da cultura da conformidade fiscal

Melhoria da relação Fisco-Contribuinte, instaurando nova cultura de tratamento responsável recíproco. Visando o cumprimento das obrigações tributárias e redução do gap de arrecadação. Em meio a esta transição, tornou-se oportuno firmar programa de recuperação de créditos fiscais, compelindo o contribuinte à regularidade tributária.
De ambos os movimentos pretende-se um imediato ingresso de recursos, melhorando a disponibilidade presente e um mediato incremento de arrecadação espontânea do contribuinte, sob a égide desta forma de atuação do fisco

P - Reforma no Teto de Gastos do Poder Executivo

Compatibilização do Decreto de qualidade do gasto público com o da Despesa Pública do estado.

P - Framework de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP)

Melhorar a governança do ciclo dos projetos para integrar ações desde o planejamento até a implementação e avaliação dos mesmos, através da estruturação de um ?banco de projetos? eficientes do Estado.

C - ECONOMIA VERDE

Fomento da atração de negócios para fortalecimento da competitividade econômica do Estado de modo sustentável e justo

P - Política de Selo Empresas Verdes (beneficiamento em compras públicas)

Criação de decreto que regulamenta a Lei nº 16.112, de 5 de julho de 2017. Através do decreto, serão estabelecidos parâmetros específicos para a execução da lei e incluídos critérios de boas práticas sociais e de governança para somar aos critérios ambientais propostos. Além disso, será articulado com outras Secretarias de Estado formas de beneficiar as empresas portadoras do Selo Empresa Verde.

P - Desburocratização para abertura de novas empresas

Simplificação dos procedimentos para abertura de empresas através da ampliação do rol de atividades econômicas consideradas de baixo risco e da ampliação dos municípios atendidos pela plataforma Balcão Único

P - Programa de transição energética, ágil, responsável e justa

Ampliação da energia solar e eólica onshore no eixo de energia. Para isso, deverá ser elaborado um decreto regulamentando a implantação de empreendimentos energéticos no Estado de Pernambuco, de modo sustentável, garantindo que a produção de energia seja limpa, que esses empreendimentos não degradem o ambiente e que tragam benefícios reais às comunidades locais.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**275.000.000,00**	**100,00**
P- Reestruturação da composição da carteira da Dívida com agentes financeiros	Dolar	1,00	275.000.000,00	100,00
P- Fortalecimento institucional da equipe de acompanhamento da Dívida SEFAZ	unidade	1,00	0,00	0,00
P- Recomposição da matriz de arrecadação do estado e instauração da cultura da conformidade fiscal	unidade	1,00	0,00	0,00
P- Reforma no Teto de Gastos do Poder Executivo	unidade	1,00	0,00	0,00
P- Framework de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP)	unidade	1,00	0,00	0,00
P- Política de Selo Empresas Verdes (beneficiamento em compras públicas)	unidade	1,00	0,00	0,00
P- Desburocratização para abertura de novas empresas	Unidade	1,00	0,00	0,00
P- Programa de transição energética, ágil, responsável e justa	Unidade	1,00	0,00	0,00
Total Geral	**-**	**-**	**275.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Pilar Fiscal

Reestruturar a dívida estadual com o sistema financeiro e instituições multilaterais, no qual o foco é a redução extraordinária das prestações, de modo a melhorar o fluxo de caixa do Estado. Tendo em vista as altas taxas de juros de 2023, o Estado de Pernambuco está buscando melhorar ainda mais o perfil de sua dívida. A razão desta carta consulta é justamente realizar operação com o Banco Mundial para reestruturação das dívidas das operações de crédito com o Banco do Brasil S.A , Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília S.A e o consórcio de bancos ABC + Itaú + Santander.

As tratativas já se iniciaram e as propostas foram analisadas. Inicialmente, foram analisadas as dívidas do Estado a fim de eleger aquelas com maior viabilidade de uma reestruturação bem-sucedida. De acordo com o Banco Mundial, o valor atual da taxa CDI está próximo do pico histórico, tornando os contratos de empréstimos atrelados ao CDI muito caros para Pernambuco. Os empréstimos elencados podem ser refinanciados por serem atreladas ao CDI e por pagarem prêmios elevados (entre 100% CDI + 1,95% e 120% do CDI) e são demasiadamente onerosos para o Estado, especialmente em um contexto de redução não tão rápida do CDI.

Assim, o Banco Mundial concluiu que as operações atreladas ao CDI se beneficiam com a operação de refinanciamento, mesmo considerando a multa a ser imposta pela liquidação antecipada dos empréstimos (R$ 100,1 milhões). Além disso, ela traz ganhos de alongamento do perfil da dívida e um menor custo ao longo do tempo. Assim, poderá ser reestruturado até cerca de R$ 1,38 bilhões. Importante mencionar que esses valores dependem da taxa de câmbio e das taxas de juros brasileira e americana, que impactam diretamente no CDI e na SOFR, respectivamente. Maiores detalhes sobre o estudo realizado traçando os possíveis cenários do impacto da reestruturação da dívida estão explanados na Nota Técnica anexada a essa Carta Consulta.

Outra vantagem da reestruturação seria a redução do serviço da dívida nos anos iniciais. Em cálculos realizados pela Secretaria de Estado da Fazenda, nos quatro primeiros anos, essa redução proporciona uma folga orçamentária de cerca de R$ 133 milhões, R$ 114 milhões, R$ 100 milhões e R$ 82 milhões por ano. Quando consideramos os sete primeiros anos, o total economizado com pagamento do serviço da dívida superaria R$ 500 milhões no período. A diferença é parcialmente compensada com os valores maiores a pagar a partir do 8º ano, decorrente do alongamento e do efeito da capitalização dos juros no decorrer do tempo.

Além disso, por se tratar de operações com duration de médio prazo (entre 5 e 9 anos), haveria uma potencial redução da pressão fiscal decorrente do alongamento do prazo de pagamento do serviço da dívida, após a operação de reestruturação.

Em relação à iniciativa do framework do Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP), o Governo do Estado de Pernambuco é integrante e coordena o Grupo de Trabalho dos Investimentos Públicos (GTIP) do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento (Conseplan) que conta com o apoio do Banco Mundial. Durante o LXXXVI Fórum Nacional do Conseplan foi iniciado o debate acerca do tema e definidas a coordenadora e a suplente do referido grupo. Ademais, uma consultoria foi contratada para realizar a avaliação da estrutura institucional existente e levantamento dos pontos críticos para construção do banco de projetos.

Pilar Economia Verde

As ações já implementadas compreendem a publicação da Lei nº 16.112, de 5 de julho de 2017, que institui o Selo Empresa Verde do Estado de Pernambuco e sua conferência às empresas do Estado de Pernambuco que adotem práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviço e dá outras providências. Ademais, foram realizados estudo de Leis nacionais e internacionais para análise dos critérios ambientais, sociais e de governança implementados em diferentes localidades do mundo.

Atualmente está em andamento a criação do Decreto que regulamenta a Lei nº 16.112 e inclusão de critérios sociais e de governança, assim como a formação de rede de apoio, em parceria com outros órgãos de interesse comum às empresas, que facilita a migração sustentável de empresas não-sustentáveis e promovam as boas práticas ambientais, sociais e de governança entre os empreendimentos pernambucanos.

A Secretaria de Meio Ambiente está preparando a contratação de consultoria para mapeamento estratégico dos setores do Estado e proposição de critérios ambientais, sociais e de governança para o Selo Empresa Verde que beneficiem todos os setores econômicos de Pernambuco.

Em relação à simplificação dos procedimentos para abertura e formalização de novas empresas, cabe mencionar que a Junta Comercial do Estado de Pernambuco, visando uma melhoria no ambiente de negócios no estado, vem intensificando sua atuação junto aos municípios para que haja a implementação das diretrizes necessárias à ampliação do sistema Balcão Único com a maior brevidade possível. Além disso, também está em andamento o levantamento das novas atividades econômicas que poderão se enquadrar como de baixo risco, de acordo com os parâmetros existentes.

Com relação à energia limpa, deverá ser elaborado um decreto que estabeleça os requisitos, procedimentos e diretrizes para a implantação de empreendimentos de energia solar e eólica em conformidade com as leis ambientais. Posteriormente esse instrumento legal deverá ser publicado e divulgado de forma ampla para que os proponentes, órgãos reguladores e o público em geral estejam cientes das regulamentações e requisitos a serem seguidos.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Pernambuco ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) condições financeiras:

Moeda: USD

Valor: USD 275 milhões

Taxas de Juros: SOFR + margem variável aplicável para empréstimos do capital ordinário do Banco Mundial, com pagamento de juros semestral.

Demais encargos e comissões: Taxa inicial de 0,25% do valor da operação, que é cobrada uma única vez, antes do desembolso. Além disso, há uma comissão de compromisso de 0,25% ao ano, cobrada sobre os valores não desembolsados e cujo período de cobrança se inicia 60 dias após a assinatura do acordo de empréstimo. Sobretaxa de Exposição do Banco ao Brasil de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculada diariamente.

Período de amortização: Mensalmente

Prazo de carência: não há

Prazo total: 228 meses (19 anos)

Prazo desembolso: 12 meses (1 ano)

É relevante destacar que tais informações são preliminares e que as condições financeiras efetivas do empréstimo serão definidas nas negociações dos acordos.

ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

O financiamento externo se justifica tendo em vista que este irá reestruturar operações de crédito que geram um custo maior e num prazo mais curto, pressionando o fluxo de caixa do Estado. Tem-se ainda que o tipo de operação e seu valor total não constam nos portfólios disponibilizados nas instituições financeiras nacionais. As condições financeiras oferecidas pelo Banco Mundial são competitivas e tendem a ser menores que as dos demais parceiros multilaterais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais)

De acordo com a Resolução COFIEX nº 17 de 7 de junho de 2021, em seu Art. 6º: As operações de crédito que se destinem à reestruturação e recomposição do principal de dívidas de Estados, Distrito Federal e Municípios, da sua administração direta, de suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, não concorrerão com os demais pleitos e não consumirão o limite para operações com financiamento externo disposto no art. 4º desta Resolução, desde que destinadas à reestruturação e recomposição de dívidas que já contavam, em sua totalidade, com garantia da União.

Ressalta-se que todas as dívidas a serem reestruturadas pela operação pleiteada já contam com garantia da União em sua totalidade (contratos de financiamento nº40/00012-5 com o Banco do Brasil, contrato nº 0495.607 - DV n 99 com a Caixa Econômica Federal, Contrato firmado com o BRB e Contrato firmado com TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos LTDA - Consórcio Itaú, ABC e Santander). As informações do credor, valor original da dívida, programa e número do processo na STN estão disponíveis na Nota Técnica anexada a essa Carta Consulta.

Considerando ainda a presente resolução, tem-se que o programa atende os seguintes tópicos do item 4 - Áreas Estratégicas e impactos do

projeto do anexo da resolução em tela:

1.1 promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

(ii) População beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto

Toda a população pernambucana, aproximadamente 9 milhões de pessoas, será beneficiada pelas ações do projeto em tela, tendo em vista que os resultados positivos estão relacionados com melhorias fiscais visando a redução de gastos, um quadro fiscal equilibrado e melhorias ambientais e no ambiente de negócios, contribuindo para o aumento da qualidade de vida tanto dos contribuintes, quanto da sociedade em geral, em especial, as futuras gerações.

(iii) especificar se haverá benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

Haverá benefícios indiretos às populações vulneráveis em virtude de um Estado mais equilibrado e com condições de oferecer mais políticas públicas para os que precisam.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	275.000.000,00	1,00	275.000.000,00
Total:			275.000.000,00		275.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Pilar Fiscal: Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco - SEFAZ e Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional - SEPLAG

Pilar Economia Verde: Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha - SEMAS e Junta Comercial de Pernambuco - JUCEPE

Indiretamente participarão dos arranjos operacionais para implementação das medidas a CPRH, Órgãos de Interesse comum às empresas, a Procuradoria Geral do Estado e a Assembleia Legislativa de Pernambuco - ALEPE

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco
Representante Oficial:	Wilson José de Paula
Endereço da Sede:	Rua do Imperador Dom Pedro II S/N, Recife/PE, CEP 50010-240
E-mail Institucional:	
Telefone:	3183-6401 Fax:
CNPJ:	10572014000133 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 1 **Ano**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**
P - Reestruturação da composição da carteira da Dívida com agentes financeiros	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
P - Fortalecimento institucional da equipe de acompanhamento da Dívida SEFAZ	0,00	0,00	0,00
C - SUSTENTABILIDADE FISCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
P - Recomposição da matriz de arrecadação do estado e instauração da cultura da conformidade fiscal	0,00	0,00	0,00
P - Reforma no Teto de Gastos do Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
P - Framework de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP)	0,00	0,00	0,00
C - ECONOMIA VERDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
P - Política de Selo Empresas Verdes (beneficiamento em compras públicas)	0,00	0,00	0,00
P - Desburocratização para abertura de novas empresas	0,00	0,00	0,00
P - Programa de transição energética, ágil, responsável e justa	0,00	0,00	0,00
Total	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A implementação do projeto demanda lei estadual autorizativa para o Executivo Estadual contrair o empréstimo e da aprovação de leis estaduais para cumprir as contrapartidas acordadas. No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado seus membros da importância da reestruturação para melhorar a sustentabilidade fiscal de Pernambuco, a não aprovação de lei autorizativa é avaliada com um risco extremamente baixo.

Quanto às leis relativas às contrapartidas mencionadas nesta carta consulta, a maior parte delas já conta com minutas elaboradas e o Executivo Estadual tem governança quase plena sobre o processo necessário à sua edição, contando ainda com equipes suficientemente capacitadas para proceder a sua concepção e redação, além de manter boa governabilidade com o legislativo local para as aprovações necessárias.

Os riscos

A não publicação dos atos normativos necessários implicam na desconformidade do financiamento em relação às contrapartidas acordadas.

As ações mitigadoras

Envolvimento de todos atores governamentais afetados na preparação das minutas dos atos administrativos e normativos, bem como submissão à procuradoria do Estado para avaliação quanto à constitucionalidade e conformidade legal das medidas e contratações necessárias.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Impacto ambiental positivo ao estabelecer critérios que assegurem preservação ambiental por parte das empresas pernambucanas e órgãos investidores.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Impacto social positivo ao estabelecer critérios que assegurem responsabilidade social por parte das empresas pernambucanas e órgãos investidores.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN